서울특별시 강남구 테헤란로 25 길 15-5 번지 역삼동, IT 빌딩 4 층 (우:135-910)
Tel.070-8240-2905 Fax.02-552-2474 E-mail.patnury@patnury.kr www.patnury.kr

중국 출원 2 차 OA 에 대한 당소대응방안

수 신 : 주식회사 에프티랩 **날 짜 : 2019 년 4 월 22 일**
참 조 : 유용순 팀장님
내 용 : 중국 출원번호 201680011933.8 - 2 차 OA 에 대한 당소대응방안

1. 중국 출원번호 201680011933.8 (명칭 : 이중 탐침 구조화된 이온화 챔버 및 차동증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치)에 대한 2 차 의견제출통지서가 2019 년 04 월 11 일에 발행되었고, 2019 년 4 월 12 일에 중국 현지대리인의 코멘트가 도달하였습니다.

2. 2 차 의견제출통지서의 내용 검토

(1) 청구항 8 의 발명은 그 내용이 불명확하는 이유로 중국 특허법 제 26 조 4 항에 의해 거절되었습니다.

3. 중국 현지대리인의 대응방안 및 당소 대응방안 검토의견

<중국 현지대리인의 대응방안 검토의견>

(1) 중국 현지 대리인은 위의 심사관의 거절이유에 대해 본원 발명의 청구항 8 은, “저항기, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 하나의 전기적으로 접속 된 능동 소자"를 포함한다.”고 되어 있는데, 심사관은 저항기와 콘덴서가 능동 소자가 아닌 수동 소자라고 기술하고 있습니다.
따라서, 청구항 8 에서, "**능동 소자**"를 "**소자**"로 수정하는 것이 적절하다고 판단하였습니다.

<당소 대응방안 검토의견>

(1) **당소에서도 중국 현지대리인의 보정안(첨부 참조)과 같이 청구항 8 에서, 능동 소자를 “소자”로 정정하는 보정안을 제출하는 것이 적절하다고 판단합니다.**

4. 이번 중국 출원 2 차 OA 의 대응마감일은 2019 년 06 월 26 일입니다. 중국 현지대리인의 준비기간을 고려하여야 하므로 늦어도 **2019 년 4 월 26 일** 까지 검토 부탁드립니다.

5. 이에 대한 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

	특허법인 누리 대표 변리사 정 철 오